

# ДОГОВОР АРЕНДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

(Имущественный комплекс торгового рынка «Ош Базары»)

г. Бишкек, Кыргызская Республика

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

**[Наименование юридического лица/ФИО собственника]**, именуемое в дальнейшем «**Арендодатель**», в лице [Должность, ФИО руководителя], действующего на основании [Устава/Положения/Доверенности №...], с одной стороны, и

**[Наименование юридического лица/ФИО арендатора]**, именуемое в дальнейшем «**Арендатор**», в лице [Должность, ФИО руководителя], действующего на основании [Устава/Доверенности/Свидетельства о регистрации ИП], с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а индивидуально — «Сторона»,

руководствуясь Гражданским кодексом Кыргызской Республики и действующим законодательством Кыргызской Республики, заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование (аренду) недвижимое имущество — торговые площади и инфраструктуру, расположенные в составе торгового комплекса «Ош Базары» по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Ленинский район, ул. Киевская / ул. Кулиева / ул. Токтогула / ул. Бейшеналиевой (далее — «Объект»).
2. Общая площадь передаваемого в аренду Объекта составляет \_\_\_\_\_ кв.м., включая [перечислить: торговые павильоны, складские помещения, открытые торговые площадки, административные блоки], согласно техническому паспорту и Экспликации (Приложение №1 к настоящему Договору).
3. Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Государственным актом о праве частной собственности на земельный участок и/или Свидетельством о государственной регистрации права собственности №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., выданным Бишкекским госрегистром.
4. Объект передается Арендатору для осуществления торговой, складской и иной коммерческой деятельности, не запрещенной законодательством Кыргызской Республики.

## **2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ**

1. Настоящий Договор заключается сроком на \_\_\_\_\_ (месяцев/лет) и вступает в силу с момента его подписания Сторонами [вариант: и государственной регистрации в органах Госрегистра КР, если срок равен или превышает 3 года].
2. Срок аренды исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Объекта (Приложение №2), который является неотъемлемой частью Договора.
3. Передача Объекта Арендодателем и его принятие Арендатором осуществляются по Акту приема-передачи в течение \_\_\_\_ (календарных) дней с момента подписания Договора.

## **3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

1. Ежемесячная арендная плата за пользование Объектом составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) сомов.
2. Оплата производится Арендатором в национальной валюте Кыргызской Республики (сом) путем [перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя / внесения наличных средств в кассу] не позднее \_\_\_\_ числа текущего (или: предшествующего) месяца аренды.
3. [Вариант] В сумму арендной платы не включаются коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, отопление, вывоз ТБО) и услуги охраны. Данные расходы оплачиваются Арендатором отдельно на основании счетов коммунальных служб или счетов-фактур Арендодателя.
4. Размер арендной платы может изменяться по соглашению Сторон, но не чаще одного раза в год, с письменным уведомлением Арендатора за \_\_\_\_ дней до предполагаемого изменения.

## **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ**

### **1. Арендодатель обязан:**

- Передать Арендатору Объект в состоянии, соответствующем условиям Договора и его целевому назначению, со всеми коммуникациями и инженерными сетями в рабочем состоянии.
- Не вмешиваться в оперативную и хозяйственную деятельность Арендатора, если она не нарушает условия Договора и законодательство КР.
- За свой счет производить капитальный ремонт Объекта, вызванный неотложной необходимостью, связанной с конструктивными элементами зданий.

### **2. Арендодатель имеет право:**

- Осуществлять контроль за использованием Объекта по целевому назначению, проводить осмотр Объекта в присутствии представителей Арендатора в рабочее время.

- Требовать своевременного внесения арендной платы и исполнения иных обязательств.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА**

### **1. Арендатор обязан:**

- Использовать Объект строго по целевому назначению, указанному в п. 1.4 настоящего Договора.
- Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату и коммунальные платежи.
- Соблюдать на территории Объекта правила пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы и правила торговли, установленные законодательством Кыргызской Республики.
- Содержать Объект в надлежащем санитарном и техническом состоянии, за свой счет осуществлять текущий ремонт.
- Не производить перепланировку, реконструкцию или переоборудование Объекта без предварительного письменного согласия Арендодателя.
- Не сдавать Объект (или его часть) в субаренду третьим лицам без письменного согласия Арендодателя.

### **2. Арендатор имеет право:**

- С согласия Арендодателя производить улучшения арендуемого имущества. Отделимые улучшения являются собственностью Арендатора.
- При условии надлежащего исполнения своих обязанностей, по истечении срока Договора пользоваться преимущественным правом на заключение договора аренды на новый срок.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
2. В случае просрочки уплаты арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере \_\_\_\_% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более \_\_\_\_% от общей суммы ежемесячной платы.
3. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Объекта (в судах г. Бишкек) в соответствии с процессуальным законодательством КР.

## 7. ФОРС-МАЖОР

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора (стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов КР и т.д.), которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
2. Настоящий Договор составлен в двух (если требуется регистрация — в трех) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон [и один экземпляр для уполномоченного органа государственной регистрации].

## 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Наименование/ФИО: \_\_\_\_\_  
ИНН: \_\_\_\_\_  
ОКПО: \_\_\_\_\_  
Адрес: КР, г. Бишкек, \_\_\_\_\_  
Тел: \_\_\_\_\_  
Р/счет: \_\_\_\_\_  
Банк: \_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

От имени Арендодателя:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)

М.П. (при наличии)

### АРЕНДАТОР:

Наименование/ФИО: \_\_\_\_\_  
ИНН: \_\_\_\_\_  
Паспортные данные (для ФЛ): \_\_\_\_\_  
Адрес: КР, \_\_\_\_\_  
Тел: \_\_\_\_\_  
Р/счет: \_\_\_\_\_  
Банк: \_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

От имени Арендатора:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)

М.П. (при наличии)